

# 한 국 관 광 공 사 감 사

통보 · 권고 · 개선 요구

감 사 명 : 2023년 국내지사 종합감사

제 목 : 관광단지 공동시설 분담금 징수 관리·운영 부적정

관계부서 : △△팀, ■■지사, □□지사

내 용

## 1. 업무 개요

■■지사는 ○○도 ●●군에 소재한 ○○○ 관광단지를 관리·운영하면서 「관광진흥법」 제64조, 같은 법 시행령 제55조 및 공사 「관광단지 공동시설분담금징수규정」에 따라, ○○○ 관광단지의 유지 관리 및 보수에 소요되는 비용(이하 “분담금”이라 한다)을 단지 입주자들이 공동으로 부담하도록 하고 있으며, 공사(■■지사·△△팀)<sup>7)</sup>는 [표 1]과 같이 2009년 11월 (주)♠♠에 일부 부지를 분양하고 감사대상 기간(2020. 1. 1. ~ 2023. 7. 31.) 중 (주)♠♠ 및 (주)♣♣와 ○○○ 관광단지 일부 부지 및 시설에 대하여 임대계약을 체결하여 이들을 단지 입주자로 두고 있다.

[표 1] ○○○ 관광단지 분양·위탁운영 현황(2023.9.8. 기준)

| 계약상대방 | 계약형태 | 토지면적       | 관련부지 사용내역         | 분담금 징수 여부 |
|-------|------|------------|-------------------|-----------|
| (주)♠♠ | 분양   | 834,771㎡   | 골프장 18홀 부지        | 징수        |
| (주)♠♠ | 임대   | 538,288㎡   | 골프장 9홀 및 관련 시설·장비 | 면제        |
| (주)♣♣ | 임대   | 214,831.8㎡ | 캠핑장 및 관련 시설       | 면제        |

자료: 관련 기본품의 및 계약서 재구성

7) 업무분장 변경으로 2021년까지는 ■■지사가, 2022년 이후로는 △△팀이 해당 임대계약의 체결 주체가 됨

한편, ■■지사는 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거하여 단지개발 관련 계약·회계·세무 업무를 담당하고 있고, 「사규규정」에 의거, 공사 사규 중 「관광단지입주계약규정」의 주무부서로 지정되어 있다.

## 2. 분담금 징수 면제 근거 미흡

### 가. 관계 법령 및 판단기준

「관광진흥법」 제64조 제3항에 의하면 관광지 및 관광단지(이하 “관광지등”이라 한다) 사업시행자는 관광지등의 안에 있는 공동시설의 유지·관리 및 보수에 드는 비용의 전부 또는 일부를 관광지등에서 사업을 경영하는 자에게 부담하게 할 수 있고, 같은 법 시행령 제55조에 의하면, 사업시행자는 법 제64조 제3항에 따라 위 비용을 부담하게 하려는 경우에는 공동시설의 유지·관리·보수 현황, 분담금액, 납부방법, 납부기한 및 산출내용을 적은 서류를 첨부하여 관광지등에서 사업을 경영하는 자에게 그 납부를 요구하여야 한다.<sup>8)</sup>

공사는 위 법 규정에 의거하여 「관광단지공동시설분담금징수규정」(이하 “분담금 징수 규정”이라 한다)을 제정(1997. 12. 5.)하여 운용하고 있는데, 분담금 징수 규정 제3조에 의하면 분담금의 부과대상은 단지 내 입주하여 수익사업을 하는 모든 입주자(연간 매출 오천만 원 미만인 경우 제외)로 하며, 1개의 업체가 공사와 2개 이상의 분양(임대)계약을 별개로 체결하였을 경우에는 계약 시설별로 부과한다고 되어 있다.<sup>9)</sup>

8) 「관광진흥법」 제65조 및 같은 법 시행령 제56조에 의하면, 같은 법 제64조에 따라 ‘유지·관리 및 보수에 드는 비용을 내야 할 의무가 있는 자가 이를 이행하지 아니하면, 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 지역을 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 그 징수를 위탁할 수 있고, 징수를 위탁받은 시장등은 지방세 체납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있음

9) 같은 규정 제3조 제3항에 따르면 1. 국가가 운영하는 경우, 2. 지방자치단체가 운영하는 경우, 3. 관광객 또는 입주자를 위한 공공편의시설인 경우 중 하나에 해당하는 경우에는 공동시설 분담금 부과대상에서 제외한다고 되어 있으나, ◎◎ 관광단지 입주자는 이에 해당되지 않음

## 나. 감사결과 확인된 문제점

분담금 징수 규정 제3조에 따르면 공사와 입주업체가 체결한 계약의 종류가 분양계약이든 임대계약이든 상관없이, 제3조 제3항의 부과 제외 대상에 해당되지 않고 연간 매출이 오천만 원 이상의 입주업체라면, 단지 내 입주하여 수익사업을 하는 모든 입주자를 분담금의 부과대상으로 한다고 정하고 있다.

그러나 공사는 (주)♠♠과 분양계약을 체결한 부지 및 시설에 대하여는 공동시설 분담금을 징수하고 있는 반면, [표 2]와 같이 (주)♠♠ 및 (주)♠♠과 임대계약을 체결한 부지 및 시설에 대하여는 [표 3]의 계약서 상 공동시설 분담금 면제 조항을 두고 공동시설 분담금을 징수하지 않았는데, 각 입주자(계약상대방)는 연 매출 5천만 원 이상인 업체이며 분담금 징수 규정 제3조 제3항의 분담금 부과 면제 대상에도 해당되지 않는다.

즉, 이와 같이 분담금 징수 규정 상 당해 입주자에 대해 분담금 부과 면제의 근거가 없음에도, 공사가 각 입주자와 체결한 임대 계약서 내용에 분담금 부과 면제 조항을 임의로 둔 것은 내규에서 정하는 범위를 넘어선 내용의 계약을 체결한 것으로 적정하지 않다.

[표 2] 공사-(주)♠♠ · (주)♠♠ 간 임대계약 및 분담금 징수 현황(2019년~2024년)

| 연<br>번 | 계약상대방<br>(공사 담당부서) | 계약기간                       | 계약금액 | 연매출 금액 기준 <sup>주)</sup><br>해당 여부 | 분담금<br>징수 여부 | 미징수<br>근거                        |
|--------|--------------------|----------------------------|------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1      | (주)♠♠<br>(■■지사)    | 2019.1.1.<br>~ 2021.12.31. |      | 기준금액 이상                          | 미징수          | 임대계약서<br>면제 조항<br>(제8조)          |
| 2      | (주)♠♠<br>(△△팀)     | 2022.1.1.<br>~ 2024.12.31. |      | "                                | "            |                                  |
| 3      | (주)♠♠<br>(■■지사)    | 2020.7.1.<br>~ 2021.6.30   |      | "                                | "            | 임대계약서<br>면제 조항<br>(제6조,<br>제16조) |
| 4      | (주)♠♠<br>(■■지사)    | 2021.7.1.<br>~ 2022.6.30.  |      | "                                | "            |                                  |
| 5      | (주)♠♠              | 2022.7.1.                  |      | "                                | "            |                                  |

| 연<br>번 | 계약상대방<br>(공사 담당부서) | 계약기간                      | 계약금액 | 연매출 금액 기준 <sup>주)</sup><br>해당 여부 | 분담금<br>징수 여부 | 미징수<br>근거 |
|--------|--------------------|---------------------------|------|----------------------------------|--------------|-----------|
| 6      | (△△팀)              | ~ 2023.6.30.              |      |                                  |              |           |
|        | (주)♠♠<br>(△△팀)     | 2023.7.1.<br>~ 2024.6.30. |      | "                                | "            |           |

주: 전년도 연매출 기준 연간 5천만 원(분담금 징수 규정 제3조 제1항)

자료: 관련 기본품의 및 계약서, 소관부서 제출자료 재구성

[표 3] 공사-~~(주)♠♠~~ · (주)♠♠ 간 임대계약서 내 공동시설 분담금 관련 조항

| 계약상대방 | 계약서 조항  | 조항 세부내용                                                                                                                      |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (주)♠♠ | 제8조 제3항 | 관광단지공동시설분담금은 골프장 위탁운영 임대료에 포함된 것으로 보아 공사는 계약상대자에게 별도 청구하지 아니한다. <sup>주)</sup><br>* 2022년~2024년 계약에는 '임대료' 대신에 '사용료'로 문구를 수정함 |
| (주)♠♠ | 제6조 제2항 | ○○○ 관광단지내의 안전 및 경관조성을 위한 가로등과 같이 공공이 이용하는 시설물 유지관리비 및 필요한 전기, 수도 등 기반시설의 공급에 소요되는 각종 제반비용은 임대인이 부담한다.                        |
|       | 제16조    | 관광진흥법 및 동법 시행령에 의거 ●● ○○○ 관광단지내의 공공시설의 유지, 관리 및 보수에 소요되는 비용은 임대인이 부담한다.                                                      |

주: 위탁운영 임대료 금액 산정 시 분담금을 감안하지 않았으므로 동 조항은 분담금 면제조항으로 판단됨  
자료: 해당 계약서의 관련 부분 발췌

한편, 「관광단지입주계약규정」 제14조 제1항에서 공사는 입주자에게 관광진흥법 및 동 시행령에 의거, 단지 내의 공동시설의 유지, 관리 및 보수에 소요되는 비용을 영업개시일로부터 “부담시킬 수 있다”고 되어 있고, 제2항에서는 입주자가 부담할 분담금의 분담기준, 납부방법 등은 공사의 관광단지 공동시설 분담금 징수규정이 정하는 바에 따른다고 되어 있어, 일견 분담금 부과 여부는 의무사항이 아니고 분담금을 부과하기로 계약체결을 한 경우에만 분담금 징수 규정의 기준과 절차를 따르면 된다고 해석할 소지가 있는 것으로 보인다.

그러나 공사가 분담금 징수 규정을 제정하였다는 사실에 내포된 의미는, 「관광진흥법」 제64조에 근거하여 원칙적으로 공사가 운영·관리하는 모든 관광단지의 입주자에 대하여 분담금을 징수한다는 결정을 한 것으로 보는 것이

타당하고, 이에 따라 분담금 부과 면제 대상 역시 분담금 징수 규정에서 규정한 기준을 따라야 하므로 당해 「관광단지입주계약규정」 제14조를 잘못 해석할 여지가 없게 그 의미를 명확히 하도록 개정할 필요가 있다.

### 3. 분담금 비목의 총 지출금액 산정 근거 미흡

#### 가. 관계 법령 및 판단기준

분담금 징수 규정 제5조에 따르면 분담금으로 부과하는 비목은 공사가 지출하는 다음 각 호 비목으로 한다고 되어 있고 각 호에서는 비목의 세부내용을 구체적으로 명시<sup>10)</sup>하고 있으며, 같은 규정 제6조 내지 제8조 제1항에 따라 매출액 기준, 부지면적 기준, 건축연면적 기준 등에 의거하여 입주자별 분담비율을 정한 후<sup>11)</sup>, 같은 규정 제8조 제2항에 따라 전년도 분담금 비목에서 발생한 총 지출금액에 입주자별 분담비율을 곱하여 최종 입주자별 분담금을 산출하도록 되어 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

「관광진흥법」은 제64조 제3항의 ‘공동시설의 유지 관리 보수에 드는 비용’에 관한 명시적인 정의 규정을 두지 않고 있고 공사 분담금 징수 규정 제5조는 분담금 비목을 보다 세부적으로 규정하고는 있으나, 관광단지 내 미분양 부지가 많고 일부 입주자에 대해서 공동시설 분담금을 면제해주고 있는 ○○ 관광단지의 경우에는 여전히 ‘공동시설의 유지 관리 보수 비용’의 범위가 명확치 않고 이를

10) 제5조(분담금의 비목) 분담금으로 부과하는 비목은 공사가 지출하는 다음 각호 비목으로 한다.

1. 도로, 전기시설(가로등, 공원 및 정원 등), 상하수도, 조정수목, 구조물 등 공동시설의 유지관리 및 보수비
2. 가로등, 공원등, 정원 등의 전기료, 상하수도료, 단지 질서유지비, 청소관리비 및 단지관리업무에 종사하는 작업원의 인건비
3. 안내판 등 표식물의 제작설치비 및 유지관리 보수비
4. 기타 단지관리 운영상 공사가 필요하다고 인정하는 비목

11) 분담금 징수 규정 제6조 제4항(2020. 3. 17. 신설)에 따르면, 민간투자 활성화를 위하여 토지면적 기준 분양률이 50% 미만인 관광단지에 대하여는 매출액 기준, 부지면적 기준, 건축연면적 기준 중 매출액 기준을 제외하여 산정한다고 규정하고 있는데, ○○ 관광단지는 이에 해당함

구체적으로 정하는데 있어서 분담금 부과 대상자와 징수자인 공사 간의 다툼의 여지가 크다.

이에 대해 ■■■지사는 분양계약을 체결한 부지와 시설에 대한 분담금 산정을 하면서, 분담금 부과 대상자인 (주)♀♀과 구두 협의를 통해, 공사가 실제 분담금 징수 규정 제5조의 비목으로 지출한 총 금액에서 단지 내 위탁 운영 부지<sup>12)</sup>(주)♠♠가 임차한 캠핑장) 및 공사가 직접 사용하는 시설(관광단지 안내센터)의 유지보수와 직접 관련된 지출금액을 제외한다는 원칙으로 공동시설의 유지 관리 보수 비용을 산정하고 있다고 답변하였다.<sup>13)</sup>

그러나 ■■■지사는 상기 원칙과 관련 세부 기준을 명시한 기본품의 등의 관련 근거<sup>14)</sup>를 마련하지 아니하고, ◎◎ 관광단지 현장관리 총괄 업무를 담당하는 직원이 동 원칙을 엄두에 두고 부과 대상자와 협의를 통해 지출결의서의 세부 내역을 건건이 확인하면서 제외 및 감면 항목을 정하여 총 지출금액을 산출하고 있었는데, 이는 결과적으로 분담금 산정의 모수가 되는 총 지출금액 산출의 기준 수립을 직원 개인의 재량에 맡기는 결과를 초래한 것으로 판단되는바 적정하지 못하다.

또한 세부적으로 총 지출금액 산정 시 제외 또는 일부 감면 항목을 살펴보면, 임대시설(캠핑장) 및 공사 관광단지 안내센터 유지보수 관리와 직접 관계된 비용 이외에도 무인경비 시스템 이용료·상수도 유지보수비·가로등 보수비·관광단지 안내 입간판 교체비 등과 같이 공동시설의 유지보수 관리 비용으로 볼 수 있는

12) (주)♀♀이 임차한 골프장 9홀 부지 및 시설에 대하여는 총 지출금액 산정 시에는 고려하지 않고, 지출금액에 입주자 분담비율을 곱한 금액을 산정한 이후, 임대 골프장 홀수(9홀)/전체 골프장 홀수(27홀) 비율만큼 감면하는 방식으로 골프장 9홀 부지 및 시설에 대한 공동시설 분담금 면제를 시행하고 있음

13) 2023. 9. 7. 자 ■■■지사 확인서

14) ■■■지사의 경우에는 총 지출금액 산정 세부기준을 분담금 개정(안) 관련 기본품의를 통해 정하고 있음

항목이 일부 포함되어 있었고, 유류비·조경예초기 구입비 등 사용목적이 혼재되어 있어 명확히 제외 금액을 가려내기 어려운 경우 이를 일괄 감면하는 사례<sup>15)</sup>도 찾아볼 수 있었으며, 동일 항목이 연도에 따라 제외되기도 하고 포함되기도 하는 등 일관된 기준을 적용하지 않은 사례도 발견되었는바, 세부 산출기준을 정할 때 이와 같은 점을 고려할 필요가 있다.

## 관계부서 의견 및 검토 결과

### 1. 분담금 징수 면제 근거 미흡 관련

△△팀은 캠핑장과 골프장 임대계약의 갱신계약 체결 당시 「상가임대차보호법」을 적용하는 것으로 시행되었고 동 법 상 규정된 임차인에게 불리한 조건으로 변경할 수 없다는 제한에 따라 기존과 같이 분담금을 면제하는 조건을 그대로 두었으며, 특히 「관광단지임주계약규정」 제14조 제1항의 ‘(분담금을) 부과시킬 수 있다.’라는 규정에 따라 분담금을 반드시 부과하지 않아도 된다고 판단하여 임대료 협상 등의 과정에서 이를 면제하였다고 답변하였다.<sup>16)</sup> 그리고 ■■■지사는 임대계약 시 분담금 납부를 면제할 수밖에 없었던 상황을 설명하면서 만약 골프장 임차 업체에게 분담금 납부 의무를 지우면 임대료를 낮춰야 하는 상황이 발생했을 것이고 캠핑장 임차 업체에 분담금을 요구하였다면 임대계약이 되지 않아 그 부지는 여전히 유희부지로 남아있을 것이라고 주장하였다.

그러나 「관광단지임주계약규정」 제14조 제1항은 앞서 검토한 바와 같이 오해를 일으킬 수 있는 문구가 있어 당해 조항에 대한 개정의 필요성은 인정한다 하더라도

15) 예초기장비와 굴삭기 운용을 위한 유류비 사용의 경우, 일괄 50% 감면

16) 임대료 협상과정에서 공사에 유리한 방향으로 하기 위한 목적(골프장 임대계약의 경우)과 장기간 미분양되어 발생한 유희부지 활용 차원의 목적(캠핑장 임대계약의 경우)

동 조항을 분담금 부과를 계약체결권자의 재량에 맡기는 의미로 해석하여서는 안 되고, △△팀과 ■■■지사가 답변한 상기 여러 사유 때문에 기존에는 분담금 징수 규정에 반하는 내용의 임대계약을 체결하였다 할지라도, 향후에는 분담금 징수 규정 위반의 문제가 발생하지 않도록 관련 규정과 현실적 문제를 면밀히 검토하여 동 규정의 부과대상 부분을 현실에 맞게 개정하거나, 재계약 추진 시 현재 규정대로 분담금을 부과하는 등의 조치를 취하여야 한다.

한편, ■■■지사는 감사결과에 이의가 없으며 관광단지 입주 계약 시 공동시설 분담금 부과 면제 대상에 대한 오해가 없도록 「관광단지입주계약규정」 제14조를 개정하겠다고 답변하였다.

## 2. 분담금 비목의 총 지출금액 산정 근거 미흡 관련

■■■지사는 감사결과에 이의가 없으며 추후 분담금 지출 금액 산정 원칙과 세부 제외·감면 기준 등에 대한 근거를 마련하겠다고 답변하였다.

### 조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 향후 「관광단지공동시설분담금징수규정」에 반하는 입주(분양, 임대)계약이 체결되지 않도록 현실적 문제와 관련 규정, 계약내용 등을 종합적으로 검토하여 적의 조치하시고,(통보)

② 관광단지 입주(분양, 임대)계약 시 관광단지 공동시설 분담금 부과 대상 면제 기준을 포함한 공동시설 분담금 부과와 관련한 사항 일체에 대해 「관광단지공동시설분담금징수규정」을 따른다는 의미가 명확해지도록 「관광단지입주계약규정」 제14조를 개정하시며,(개선)



③ ○○○ 관광단지 공동시설 분담금 총 지출금액의 산정 원칙과 세부 기준에 대한 근거를 마련하시기 바랍니다.(권고)